

עין משפט נר מצוה

יד אמי פייא מהל' מאכלות אסורות הל' (נא) כד סמג לאלין קמא טושי"ע יו"ד סי' קלג סעי' ו'.

בו ב מיי' שס ופי"א מהל' טומאת אוכלין הל"ז.

סמג שס טושי"ע שס:
בו ג ד מיי' פיי"א מהל' אסורי ביאה הל"ח ופי"ה שס הל' יט סמג לאלין קמא טושי"ע יו"ד סימן קלג וטושי"ע אה"ע סי' סג סעי' א ונכרך אלפס שטועות פ"ב דף רנ"ז:|

יז ה מיי' שס פי"ה הל"ח: יח ו מיי' שס פי"ד הל"ב:

סמג שס טושי"ע יו"ד סי' קפג סעי' א ונכרך אלפס שטועות פ"ב דף רפח:|

מוסף רש"י

העקלים. גלע"ז מנצ"ח ריעו"י וטרסין אומן סביבות תפוח של ימפורי העגנים מכבוד הקריה. ורז הל' פירש עקלים השטיות אלז כגון העקל גומ הגז, עשויין כמין קופה מסורגת גמלודה ואחרי ספיות היותם טמן הנפת בלחמו עקל ומנח עליו קורה ומכנידו להולא המסקה נשאר (ע"ז עה.) של בצרים. שטנים, ושל בצבוצין. קנטוס, גלעי טפי ונטו גלצר ונצמס (עסס.) של שפא. פיירי, ושל גמי. יו"ק, גלעי טופא (עסס.) הרפי, ואפלי. מנת לגת פעמים שהן יותר מיי"ב חודש כגון דלפלי, ופעמים שסן פחות כגון חרפי. (עסס.) חולטין במי ויתום. (עסס.) בתוספתא מוטלין ברחובין או מוטלין במי ויתם, דרך לגסל ויתם להיות רכין להולא שומון. מוטלין, כמו (ספסוס לז:) לגלות ולשפסא (עסס.) שמימיו רודפיין. שטיפין (עסס.) וכמה. מניין שס, עונה, ולקמן מפרש כמה עונה (עסס.) הדדורי אפירכא. ללוחיני במרייתא שאינה ידועה לכל (חולין עו.) אחריה ממתני'. ששנויה בנצמ"ד כפי טולס (עסס.) מעשה רב. למילף מיה, דכיון דסתיק למענד עובדא לקולא ש"מ הלכתא היא (שבת כזב ובעי"ז עס כא.) כדמסיק תעלא מבי כרבא. כמה שפעלה השועל כגנולי כסודים על שדה ניר (יוטא מג.) לבו נוקפא. קודם בילא (על"ז יב.)

תוס' הרא"ש

רשב"י היינו ת"ק. תימה מאי קשה ליה הא רשב"י שרי מנה לגת אצ"ג דומן ביצר נפשך חרש או חרשים ונשתנה האיסור בכלי כל

זמן הבציר וליכא יי"ב חדש שנתרוקן הכלי מן האיסור ר"ל דפשיטא ליה דמגת לגת דקאמר רשב"ג היינו מתחלת גת לתחלת גת או מסוף גת לסוף גת דאי מסוף גת לתחלת גת אין זה דבר מסויים ושיעורו שיה דבשנה אחת שי ענבים הורה ונמשך הבציר זמן גדול ופעמים שאין ענבים הלכך פריך היינו ת"ק ומשני איכא בינייהו חרפי ואפלי דלח"ק לעולם יי"ב חדש ורשב"ג מנת גת הן פחות מיי"ב חרש הן יותר

וחשיב שפיר דבר מסויים דרוב שנים הפירות מתבשלים אחר חדשי חמה: רב ושמואל דאמרי תרוייהו הילכתא בועל בעילת מצוה ופורש. והא דאמר רב לעיל בגורח נותנין לה לילה ראשון אליבא דמתניתין קאמר. ומי פסיק להלכתא כרבותינו: וכולם שהיו שופעות דם צריכות לבדוק עצמן. פירשיי אם נשתנה הדם. והה"נ בתוך ד' לילות אם ראתה מחמת תשמיש לילה הראשונה דם שאינו אדום כדם נדה ולמחר ראתה דם בלא תשמיש דם אדום כדם נדה טמאה כדאמרינן בפ"ק נשתנו מראה דמים שלא טמאה. הילכך אם היתה שופעת מלילה הראשונה שמשמש עד למחרת דסד"א דדם בתולים הוא. א"ה אם נשתנה לילות אדום כדם הנדה טמאה. ומיהו אם בשעת תשמיש ראתה דם אדום ומוזוהם כדם נדה דהליגן ליה בדם בתולים כיון דמחמת תשמיש ראתה ולמחרת בלא תשמיש ראתה דם משונה שאינו אדום כדם נדה או ראתה דם אדום ומוזוהם כדם נדה טהורה כיון דלא נשתנה אלא ראתה מראית דם זה בשעת תשמיש. והך דרישא אחיא אפי' כרנבן דבסמון דלא חיישי לשינוי מראה דמים דבסיפא דוקא פליגי בימים שב"ה מוסיפין על ב"ש: ובכולם ר' מאיר מחמיר כדברי ב"ש.

החלק והפירוש היאן מחמיר דשאר ראיות שבין ב"ש לב"ה כגון חיתוקת שלא הגיע זמנה לראות מו' לילות עד שתחיה המכה הנדרש זמנה לראות ולא ראתה מלילה הראשונה עד ד' לילות ובראתה מבאית מצוה עד סוף הלילה דבי"ש מטמאין אפי' ראתה בשעת תשמיש דם שאינו אדום כדם הנדה אלא ידיתה קצת ואינו מוזהם ומראהו כדם בתולים. ובי"ה מטהרים

סה:

היינו ת"ק. וא"ת טוצא איכא בינייהו דהא ת"ק מנצ"ח י"ב חדש ורשב"ג קאמר דכשנטמא בזה הגת ישתמש בזה גגת הבאה

א"כ הוא מסוף גת לתחלת גת וחסר משנה כל ימי משך הגת וי"ל

דס"ל דת"ק לא מחמיר טפי מיי"ב חדשי לגנה וצישול פירות הולך

אחר החמה אס כן מסוף גת לתחלת גת איכא יי"ב חדשי לגנה ומשני איכא בינייהו חרפי ואפלי כלומר אשתקד הוו אפלי ועכשיו חרפי ואיכא פחות מיי"ב חדשי לגנה מגת לגת א"י פשיטא ליה דת"ק לא קאמר יי"ב חדש משנתרוקנה הגת דא"כ כלו ימי גזיר ולא יכול להשתמש עד כ"ד חודש והיא גת אחרת אלא יי"ב חדש דקאמר ת"ק עם זמן שהיין זו והיינו כרשב"ג דלמר לגת הבאה ומשני איכא בינייהו חרפי ואפלי כדפירש רש"י חרפי שמהמה הבציר של שנה זו משל אשתקד רשב"ג מיקל דליכא יי"ב חדש ואפלי שמאחר הבציר של שנה זו משל אשתקד רשב"ג מחמיר אצל ת"ק מודה נמי דכל זמן שיט זו יי"ב חדש עם זמן שהיין גגת די כצק וזו היא קולא:

ובולץ ששופעות ובאות מתוך ד' צ"לות לאחד ר' צ"לות בולץ

צריכות לבדוק את עצמן. אור"י דלאו דוקא כששלמו כל ד' לילות דה"ה מכל לילה מתוך ד' לילות ליוס של אחרי כן דהא אס ראתה ביוס טמאה לגוי דלמר ד' עונות ואפילו לרצ דלמר לא הפסידה לילות מ"מ מודה דאס נשתנו תהא רח"ה טמאה הילכך צריכה לבדוק אולי נשתנה אע"ז דבלילה נמי אס נשתנה טמאה מ"מ לא בעיא דזיקא אצל ביוס צעי' דזיקא ולא סמכינן למימר הואיל וסופעת דם בתולים ^(א) והך הוא דזיקא אפילו לרנבן דפליגי לקמן עליה דר"מ דלמר כל מראה דמים אחת הן דודאי אית להו הא דספ"ק (על"ז יא.) אס נשתנו מראה דמים שלה טמאה ולקמן לא פליגי בנשנתה הדס מנעתלה אלא אס צין זה וצין הראשון דומה לדס נדה וה"פ וצוכון ר"מ מחמיר ככ"ש בכל מחלוקת שצין כ"ש וצ"ה (וצ"ה)^(י) דמתניתין ^(ז) מחמירין דוקא בנאות ד' לילות למינוקת שלא הגיע זמנה לראות ובלילה למינוקת שגגיע זמנה מטהר ר"מ אפילו דומה לדס נדה תלינן ליה דאס בתולים ושאר ראיות שצין כ"ש וצ"ה כגון מד' לילות ועד שתחיה המכה למינוקת

שלא הגיע זמנה וכגון מלילה הראשונה לד' לילות בהגיע זמנה ולכ"ש לא תלינן כלל דאס בתולים ולכ"ה תלינן דאס בתולים אפי' שחית וערביה וכן משמע בתוספתא וימלא דמשום הכי קמיני כפיפא דס נדה גא מן המקור: ונלמנת שדמיה טהורין בודקת שחרית וערביה רק שאחר תשמיש אינה צריכה לבדוק משום דאימר שמש עכר. ואף בלא הגיע זמנה לראות דאמרינן בפ"ק דהיא בחוקת טהרה היינו כשלא ראתה מעולם. אבל בפעם ראשונה ושניה הרי היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת דאמרינהו לפקידה כדאיתא בפ"ק ומתניתין עד שתחיה המכה איירי דאפי' ראתה כמה פעמים בבית אביה כדאמרינן בריש פירקין. ואי"כ צריכה בזיקה שחרית וערביה לידע אם נשתנו דמיה. וי"ל דה"מ לטהרות אבל לאחד ד' לילות שנכנסו ימי טומאה אם היתה שופעת בודקת אף לבעלה דאם נשתנו דמים טמאה ואם לא נשתנו טהורה כיון ששופעת מימי טהרה. א"י כגון שנתחילה לשמש בחצי הלילה וכלתה עונתה בחצי היום כדאמרינן לעיל. ושופעת מחצי היום ואילך בודקת אצ"פ שאינו שחרית וערביה. א"י הך בזיקה בשפופרת לידע אם בא מן המקור או מן הצדדין אבל קודם ד' לילות אף אם שופעת לא בודקת בשפופרת. והכי משמע בתוספתא דתאני החם וכולם שהיו שופעות דם בודקת עצמן בשפופרת חוץ מן הבתולה שדמיה טהורין מפני שדם בתולים טהור ובכולן היה ר"מ מחמיר כדברי ב"ש כו. ועי"ל דרישא דהך ברייתא לא איירי כלל בשנינו מראה דמים אלא ה"פ אם שופעת מתוך ימי טהרה לימי טומאה בודקת עצמה דאם ראתה דם אדום ומוזוהם כדם נדה טמאה אצ"פ ששופעת מתוך לילה ראשונה ששימשה וראתה דם מנראה זה. אבל בתוך ד' לילות אף שפעם מלילה שראתה בשעת תשמיש דם אדום ומוזוהם ולמחרת נמי ראתה מראית זה אף בלא תשמיש טהורה:

תינוקת פרק עשירי נדה

העקלים. רדוט"ש. יש מקומות שקושרין את התפוח של חרננים בעקלים סביב: **גלנזך**. קנצוס: **מנגנן**. שאינס בזלעין כל כך: **שיפא**. גומא גליי"ד גלע"ז: **חרפי ואפלי**. לר"ש פעמים שהן יותר מיי"ב חדש פעמים שהן פחות: **לא פליגי**. רבי חייא ורבה בר בר חנה: **בנקופס ניסן ושפרי**. שהיוס והלילה שוים או יוס או לילה: **בנקופס חמוז ונצמס**. שאינס שוין חלי יוס וחלי לילה דהוי עונה שלימה של יי"ב שעות: **שאני כסודה** ^(א) **דמגיה נה טפי**. יש עיכוב בדבר דלדקדק בכל ולחוממה הילכך צעיון לילה שלימה וחלי יוס: **הלכה בועל צעינס מלוה**. צין הגיע זמנה צין לא הגיע: **כי הוו מעייניו בצינוקס**. צהאי פרקא ששמה מינוקת: **סעלא**. שועל: **מצי כרנא**. מן המחרישה שאינו מוציא משס אלא אצק ברגליו. הכי נמי לא ילפינן מפרקא דמתני' מידי אלא מצרייתא וכדצותינו דלמרי בועל צעינת מלוה ופורש: **ספוך ד' לילות**. ללא ראתה צצית אציה או מתוך הלילה לראתה צצית אציה צריכות לבדוק שאין סומכות לומר הואיל ושופעות דם מדס בתולים הוא ואפילו אחר ד' לילות אלא בדוקות אס נשתנו מראה דמים כדמפרש: **וצוכון ר"מ מחמיר כדכדי כ"ש**. לקטעה ד' לילות להצריכה דזיקא אס שופעת מתוך ד' לאחר ד' ולנערה לילה אחד: **ושאר ראיות**. היכא דאינה שופעת שצין כ"ש וצ"ה דלכ"ה טהורין ואפי' נשתנו ^(ז) ואמר ר"מ הלך אחר מראה דמים וצפה לא ס"ל ככ"ש לגמרי דלכ"ש אפילו לא נשתנו מתאזין כיון דאינה שופעת מתוך ד' לאחר ד' לקטעה ומתוך לילה לאחר לילה להגיע זמנה ולא ראתה: **הרואה דס**. לאו צנתולה קא מיירי אלא דאס נדות: ומנשא

בעילת מצוה ופורש א"ל ר' אבא לרב אשי אלא מעתה בעל נפש לא יגמור ביאתהו א"ל ^(ט"א) כ לבו נוקפו ופורש ת"ר וכולן שהיו שופעות דם ובאות מתוך ד' לילות לאחר ד' לילות מתוך הלילה לאחר הלילה כולן צריכות לבדוק את עצמן ובכולן ר"מ מחמיר כדברי ב"ש ^(א) ושאר ראיות שבין ב"ש וב"ה הלך אחר מראה דמים שהיה ר"מ אומר מראה דמים משונים הן זה מזה כיצד דם נדה אדום דם בתולים אינו אדום דם נדה זיהום דם בתולים אינו זיהום דם נדה בא מן המקור דם בתולים בא מן הצדדין אמר רבי יצחק בר רבי יוסי אמר רבי יוחנן זו דברי ר' מאיר אבל חכמים אומרים כל מראה דמים אחת הן תנו רבנן ^(א) ה'רואה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה ושניה ושלישית מכאן ואילך לא תשמש עד שתתגרש ותנשא

לילות בהגיע זמנה ולכ"ש לא תלינן כלל דאס בתולים ולכ"ה תלינן דאס בתולים אפי' שחית וערביה וכן משמע בתוספתא וימלא דמשום הכי קמיני כפיפא דס נדה גא מן המקור: ונלמנת שדמיה טהורין בודקת שחרית וערביה רק שאחר תשמיש אינה צריכה לבדוק משום דאימר שמש עכר. ואף בלא הגיע זמנה לראות דאמרינן בפ"ק דהיא בחוקת טהרה היינו כשלא ראתה מעולם. אבל בפעם ראשונה ושניה הרי היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת דאמרינהו לפקידה כדאיתא בפ"ק ומתניתין עד שתחיה המכה איירי דאפי' ראתה כמה פעמים בבית אביה כדאמרינן בריש פירקין. ואי"כ צריכה בזיקה שחרית וערביה לידע אם נשתנו דמיה. וי"ל דה"מ לטהרות אבל לאחד ד' לילות שנכנסו ימי טומאה אם היתה שופעת בודקת אף לבעלה דאם נשתנו דמים טמאה ואם לא נשתנו טהורה כיון ששופעת מימי טהרה. א"י כגון שנתחילה לשמש בחצי הלילה וכלתה עונתה בחצי היום כדאמרינן לעיל. ושופעת מחצי היום ואילך בודקת אצ"פ שאינו שחרית וערביה. א"י הך בזיקה בשפופרת לידע אם בא מן המקור או מן הצדדין אבל קודם ד' לילות אף אם שופעת לא בודקת בשפופרת. והכי משמע בתוספתא דתאני החם וכולם שהיו שופעות דם בודקת עצמן בשפופרת חוץ מן הבתולה שדמיה טהורין מפני שדם בתולים טהור ובכולן היה ר"מ מחמיר כדברי ב"ש כו. ועי"ל דרישא דהך ברייתא לא איירי כלל בשנינו מראה דמים אלא ה"פ אם שופעת מתוך ימי טהרה לימי טומאה בודקת עצמה דאם ראתה דם אדום ומוזוהם כדם נדה טמאה אצ"פ ששופעת מתוך לילה ראשונה ששימשה וראתה דם מנראה זה. אבל בתוך ד' לילות אף שפעם מלילה שראתה בשעת תשמיש דם אדום ומוזוהם ולמחרת נמי ראתה מראית זה אף בלא תשמיש טהורה:

מסורת הש"ס

א) נפי' פשמן מלשון כון ערוך ערך בן ד', ב) ס"א דעתי' ונענערך א"י דמנחי כה טפי פי' טשאלין וטומטין כה טובא ומלמחין עד חלי הלילה. ערוך ערך גמ א', א) כמכות ד', ד) ז"ל רבה, א) וחולין ע"ז:| ו ז"ל לא, א) נשנת כא. ופי"ן, ח) ניומא, ח) גלעי ג: ופי"ן, י) רש"י מ"י, ב) מחמיר. רש"י,

הגהות הב"ח

א) גמ' שאני כמניה דמהרי כה טפי: (ב) שם חזרו וזמנו שהיא בועל: (א) רש"י ד"ה שאני מוכס דמהרי כה: (ז) ד"ה וצאר וכו' נשתנו אמר ר"מ: (א) תוס' ד"ה וטון וכו' דס בתולים הורא וכן:

גליון הש"ס

גמ' אינהו דעברו בירבותיה. כעין זה כמכות פה ע"ז:

הגהות הגר"א

א) גמ' וצאר ראיות. יי"ב ז"ל וכן שאר ראיות:

הגהות מהר"ב רנשבורג

א) גמ' מ"י היראה דס מחמת תשמיש וכו'. יי"ב ע"י שו"ת הכינס סי' פ"ג פ"ה: ב) תורה' וטון וכו' א"י הך דזיקא היכא שפופרת. יי"ב ע"י מ"י ספ"י קפו סי' יד ובפד"ט ע"י ס"ק טז:

לעזי רש"י

רדוט"ש נידדורט"א. טורה המחוץ את הויתם תחת הקורה בבית-הבד. גליי"ד. סוג של קנה סוף.

תוס' הרא"ש (המשך)

אפי' ראתה מחמת תשמיש דם אדום ומוזוהם כדם נדה. ואפילו שלא מחמת תשמיש אלא נשתנה. ור' מאיר מחמיר דאם ראתה בהם דם אדום ומוזוהם כדם נדה שלא בשעת תשמיש. אצ"פ שראתה מראה דם זה בלילה ראשונה בשעת תשמיש או אפי' בשעת תשמיש נמי ראתה דם אדום ומוזוהם כדם נדה לילות הראא טמאה אבל אם ראתה דם שאינו אדום ומוזוהם בין בשעת תשמיש בין שלא בשעת תשמיש (טהורין) ככ"ה: וחכ"א כל מראה דם אחת הם עד שתחיה המכה. או כל ד' לילות בהגיע ולא ראתה אף אם ראתה דם אדום ומוזוהם בשעת תשמיש או שלא בשעת תשמיש רק שלא נשתנה טהור ככ"ה. ותימה מאי קמ"ל דבודקת דמשפעת לאחר ד' לילות דמשמע דמשום דהתחילו ימי טומאה הלא אף בתוך ד' לילות בודקת שחרית וערביה אם נשתנו מראה דמים כדאמרינן פ"ק בתולה

שדמיה טהורין בודקת שחרית וערביה רק שאחר תשמיש אינה צריכה לבדוק משום דאימר שמש עכר. ואף בלא הגיע זמנה לראות דאמרינן בפ"ק דהיא בחוקת טהרה היינו כשלא ראתה מעולם. אבל בפעם ראשונה ושניה הרי היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת דאמרינהו לפקידה כדאיתא בפ"ק ומתניתין עד שתחיה המכה איירי דאפי' ראתה כמה פעמים בבית אביה כדאמרינן בריש פירקין. ואי"כ צריכה בזיקה שחרית וערביה לידע אם נשתנו דמיה. וי"ל דה"מ לטהרות אבל לאחד ד' לילות שנכנסו ימי טומאה אם היתה שופעת בודקת אף לבעלה דאם נשתנו דמים טמאה ואם לא נשתנו טהורה כיון ששופעת מימי טהרה. א"י כגון שנתחילה לשמש בחצי הלילה וכלתה עונתה בחצי היום כדאמרינן לעיל. ושופעת מחצי היום ואילך בודקת אצ"פ שאינו שחרית וערביה. א"י הך בזיקה בשפופרת לידע אם בא מן המקור או מן הצדדין אבל קודם ד' לילות אף אם שופעת לא בודקת בשפופרת. והכי משמע בתוספתא דתאני החם וכולם שהיו שופעות דם בודקת עצמן בשפופרת חוץ מן הבתולה שדמיה טהורין מפני שדם בתולים טהור ובכולן היה ר"מ מחמיר כדברי ב"ש כו. ועי"ל דרישא דהך ברייתא לא איירי כלל בשנינו מראה דמים אלא ה"פ אם שופעת מתוך ימי טהרה לימי טומאה בודקת עצמה דאם ראתה דם אדום ומוזוהם כדם נדה טמאה אצ"פ ששופעת מתוך לילה ראשונה ששימשה וראתה דם מנראה זה. אבל בתוך ד' לילות אף שפעם מלילה שראתה בשעת תשמיש דם אדום ומוזוהם ולמחרת נמי ראתה מראית זה אף בלא תשמיש טהורה: